

利人仍可要求对方当事人继续履行原因行为所设定的义务，协助办理登记手续并获得不动产权。可见，不动产权的变动从根本上来说取决于当事人关于物权变动的原因行为，而非不动产登记，除法律另有规定外，对不动产权归属的终局性判断，只能依赖于原因行为或基础民事法律关系的审查判断结果。因此，设立、变更、转让和消灭不动产权的法律行为和事实行为是前因，随之相应发生的不动产权变动及其登记是结果。当事人之间发生不动产买卖等法律关系，经不动产登记部门依法办理相应的不动产权变动登记后，一方当事人因反悔等原因对物权变动登记行为提出异议的，不宜在基础民事争议尚未解决的情况下逕行提起行政诉讼，一般应先行通过民事诉讼等途径解决基于买卖等基础民事法律关系发生的纠纷，或者依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条规定在提起行政诉讼的同时，申请一并解决相关民事争议，人民法院可以一并审理行政和民事争议。

## 二、不动产登记争议与权属争议的厘清与出路

《中华人民共和国民法典》第二百二十条规定：“权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记。不动产登记簿记载的权利人书面同意更正或者有证据证明登记确有错误的，登记机构应当予以更正。不动产登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以申请异议登记。登记机构予以异议登记，申请人自异议登记之日起十五日内不提起诉讼的，异议登记失效。”根据上述规定，权利人书面同意更正及单纯的不动产登记记载事项错误可以通过申请更正登记来变更，第二种情形亦必须提交“证实不动产登记簿记载错误的材料”，而后重开行政登记程序；在权利人不同意利害关系人提出的更正登记时，利害关系人可提出异议登记，但提出异议登记后的十五日内需提起民事诉讼来界定物权，故因权属争议产生的不动产登记争议，还是要通过权属争议解决，同时，鉴于行政程序重开的困难及复杂性，权利人不同意更正登记的情形下，利害关系人亦可选择通过民事诉讼界定物权后，再以此为依据申请更正登记。对此，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第一条规定：“因不动产权的归属，以及作为不动产

物权登记基础的买卖、赠与、抵押等产生争议，当事人提起民事诉讼的，应当依法受理。当事人已经在行政诉讼中申请一并解决上述民事争议，且人民法院一并审理的除外。”即因权属争议产生的不动产登记争议最终还是要通过民事争议解决。

### 三、法院释明一并审理相关民事争议的适用

《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条规定：“在涉及行政许可、登记、征收、征用和行政机关对民事争议所作的裁决的行政诉讼中，当事人申请一并解决相关民事争议的，人民法院可以一并审理。在行政诉讼中，人民法院认为行政案件的审理需以民事诉讼的裁判为依据的，可以裁定中止行政诉讼。”

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百三十八条第三款规定：“人民法院在审理行政案件中发现民事争议为解决行政争议的基础，当事人没有请求人民法院一并审理相关民事争议的，人民法院应当告知当事人依法申请一并解决民事争议。”上述规定的主要目的在于保障诉讼经济和诉讼效率，当事人可以申请一并解决相关民事争议，也可以不申请解决相关民事争议，当事人对相关民事争议的解决途径具有选择权。当事人申请一并解决相关民事争议的，法院一般应当单独立案，由同一审判组织适用民事法律规范进行审理，在民事权属争议解决后再对行政案件进行裁判。如果经法院释明后当事人坚持不申请一并解决民事争议或另行起诉的，法院应当终结行政案件的审理或者裁定驳回起诉。

本案即在审理中发现不动产权属争议是解决行政争议的基础，向徐某甲释明后，徐某甲申请一并解决民事争议，通过审理民事争议确认涉案房屋已经赠与了徐某乙，涉案不动产登记与徐某甲没有利害关系，遂驳回徐某甲的起诉，从而终局性化解徐某甲与徐某乙间的房屋权属争议。

编写人：山东省宁阳县人民法院 孙春华 刘妍

## 与具体行政机关不具有利害关系的债权人不具有原告资格

—— 某银行厦门分行与某县自然资源局、  
某县不动产登记中心房屋所有权登记案

### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2022)闽05行终553号行政裁定书

2. 案由：房屋所有权登记纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某银行厦门分行

被告(被上诉人):某县自然资源局、某县不动产登记中心

### 【基本案情】

2011年1月, 甲公司将其位于某村土地房屋出让给乙公司, 双方签订房屋买卖合同书并申请房屋所有权转移登记, 乙公司于2021年1月获批发证, 载明房屋建筑面积9589.78平方米、用地面积11759.00平方米。2013年8月13日, 乙公司与某银行厦门分行签订了《最高额抵押合同》, 约定将上述土地使用权及地上建筑物为相关借贷债务提供抵押担保, 并办理抵押登记。

后某银行厦门分行通过民事诉讼, 被确认有权对上述乙公司提供抵押的土地使用权及地上建筑物行使抵押权, 以折价或拍卖、变卖上述抵押物所得价款优先受偿。后执行单位出具裁定书确认将上述抵押物作价5488448元交付某银行厦门分行抵偿案件债务5488448元, 相应权利自裁定书送达之日起转移给某银行厦门分行所有。

2021年4月28日，某银行厦门分行向某县不动产登记中心发函，请求将上述土地使用权及地上建筑物变更登记至该行名下，某县不动产登记中心回函因部分建筑物灭失、超过土地确权范围，无法入库，且其尚未收到协助执行通知书。2011年11月20日，经测绘机构测量，确认实地测量宗地面积为11759.00平方米，该宗地实际剩余房屋面积6474.13平方米。

2021年11月30日，某银行厦门分行取得上述抵偿物的不动产权证书，其中载明宗地面积11759平方米/房屋建筑面积6474.13平方米。

另，2021年2月，某银行厦门分行自行拍卖上述不动产产权，第三人以5488448元竞得，并取得不动产权证书，证载宗地面积11759平方米/房屋建筑面积6474.13平方米。2021年12月24日，某银行厦门分行退还某农业专业合作社上述抵债资产拍卖款差额1392354元。

某银行厦门分行提起本案诉讼，要求确认某县自然资源局颁发的房屋所有权证书的行政行为违法。

### 【案件焦点】

原告是否享有本案诉权，是否具有本案原告主体资格。

### 【法院裁判要旨】

福建省南安市人民法院经审理认为：《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第一款规定：“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼”，第四十九条规定：“提起诉讼应当符合下列条件：（一）原告是符合本法第二十五条规定的公民、法人或者其他组织……”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第十三条规定：“债权人以行政机关对债务人所作的行政行为损害债权实现为由提起行政诉讼的，人民法院应当告知其就民事争议提起民事诉讼，但行政机关作出行政行为时依法应予保护或者应予考虑的除外。”根据上述规定，有权提起行政诉讼的原告，应当是与被诉行政行为存在利害关系的公民、法人或者其他组织。本案中，登记机关在2011年颁发房屋所有权证时，不可能也不需要

2013年某银行厦门分行在该房屋上设立抵押权的实现纳为考虑或保护情形，即某银行厦门分行与房屋所有权证的登记行为不存在利害关系。故，某银行厦门分行不具备本案原告主体资格，其起诉依法应予驳回。

福建省南安市人民法院裁定如下：驳回起诉。

某银行厦门分行不服一审裁定，提出上诉。

福建省泉州市中级人民法院裁定如下：

驳回上诉，维持裁定。

### 【法官后语】

行政诉讼原告资格是指公民、法人或者其他组织就行政争议所具有的向法院提起行政诉讼从而成为行政诉讼原告的法律能力，也称为原告适格。行政诉讼原告资格是行政诉讼制度的基础，提起诉讼者是否具有原告资格，直接决定了行政诉讼程序是否能够推进，因此对行政诉讼原告资格的判断在行政诉讼中尤为重要。

#### 一、行政诉讼原告资格的认定标准

其无论是在我国的理论领域还是在司法实务领域，一直以来都是热点的问题。《中华人民共和国行政诉讼法》第二条第一款规定：“公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。”第二十五条第一款规定：“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民法人或者其他组织，有权提起诉讼。”上述两条法律条文分别规定了有权提起行政诉讼的主体即行政诉讼原告所具备的主、客观条件。主观上要求“认为自己的合法权益因行政行为受到侵害”，客观上要求“与行政行为有利害关系”。对于主观要件，即主观上起诉人认为自己的合法权益因行政行为遭受到侵害，强调的是起诉人“认为”，是一种单方的主观情感，在此我们不再赘述。客观上要求“存在利害关系”，则是为行政审判过程中的原告资格认定提供了一个判断标准。

#### 二、“利害关系”的判断

“利害关系”，结合《中华人民共和国行政诉讼法》第二条、第二十五条应

当完整理解为“合法权益与行政行为具有利害关系”,换言之“合法权益因行政行为受到损害”,那也就是需要满足以下两个要素:(1)合法权益遭受损害;(2)其损害是行政行为导致的或者说与行政行为有因果关系。

关于第一点,合法权益遭受损害或者其损害可能性必然存在。起诉人所主张的权益首先必须是受到法律保护的权益,当然,法律保护的权益中的“权益”不应仅仅局限于行政法上的权益,还应包括其他法律规定的权益,如民事法律上的财产权、相邻权等权益。其次该权益当归属于本人,如允许起诉人主张他人权益,则容易导致滥诉等情况的发生。该归属于起诉人本人的合法权益必然是在起诉前遭受到了损害或者其权益被损害的可能性是可以预见的,换言之,其合法权益一定会遭受损害。

关于第二点,存在因果关系。即合法权益受到损害须是具体行政行为作用的结果,被诉行政行为必须与上述合法权益被侵害之间存在着因果关系,或者说被诉行政行为必将或者已经影响到了上述合法权益。根据最高人民法院的司法解释,这里的影响必须是已经或将会产生的实际影响。

具体到本案中,某银行厦门分行因与第三人之间的债务关系通过以物抵债方式取得案涉不动产产权,并获批不动产权证书。也就是案涉的发证行为,确认的房屋面积与某银行厦门分行受理抵押登记的面积一致,该分行也据此抵押权实现相应债权,其权益并未受损。退一步说,某银行厦门分行主张因该不动产权证面积与实际不符,导致该行就该不动产权与案外人产生的交易中,该分行需退还面积减少部分的款项,即便认定该部分为财产损失,但该损失与案涉行政行为之间并无存在因果关系,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第十三条规定,案涉情形并不属于行政机关在作出行政行为时应保护或考虑的情形,案涉颁证行为是2011年,某银行厦门分行拍卖该不动产是在2021年,颁证行为与某银行厦门分行因转卖并退还款项之间并无因果关系。

编写人:福建省南安市人民法院 张春水 何婷芬

## 约定声明不属“先民后行”情形， 缺乏事实基础的转移登记应予撤销

——田某诉某规划和自然资源委员会分局房屋所有权登记案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

北京市东城区人民法院(2023)京0101行初190号行政判决书

#### 2. 案由：房屋所有权登记纠纷

#### 3. 当事人

原告：田某

被告：某规划和自然资源委员会分局

### 【基本案情】

原告田某和第三人赵某某于1990年1月结婚，2022年1月经北京市东城区人民法院(以下简称东城法院)调解离婚并达成协议。涉案房屋原单独登记在赵某某名下，登记时间为2009年10月30日。

2018年9月19日，第三人赵某某与许某某共同向被告申请办理夫妻间不动产转移登记，并提交结婚证、约定等材料。被告经审核于同日向许某某颁发新不动产权证，收回原所有权证。2021年3月，第三人许某某与某银行经开支行签署个人贷款合同，并以涉案房屋抵押贷款800万元。

2023年3月16日，原告向东城法院提起本案行政诉讼，以其与赵某某离婚时未处置夫妻共同财产，近期发现涉案房屋已被赵某某过户给了许某某。被告在审核申请材料时未尽到注意义务等为由，请求法院撤销涉案房屋转移登记，

一并撤销新不动产权证。

被告答辩认为，依据《最高人民法院关于审理房屋登记案件若干问题的规定》第八条规定，原告应先就第三人赵某某与许某某签订的约定效力提起民事诉讼，待法院作出民事判决后，再行提起行政诉讼。被告在审查涉案房屋登记要件过程中尽到合理、必要、审慎注意义务，为许某某制发新不动产权证合法，请求法院裁定驳回原告的起诉。

第三人赵某某、许某某请求法院依法裁决。第三人某银行经开支行参加诉讼称，根据《中华人民共和国民法典》第三百一十一条规定，我行符合善意取得抵押权的要件，抵押权依法设立，我行无任何过错，无论原告诉讼请求是否得以支持均不影响我行债权及抵押权。

### 【案件焦点】

1. 本案原告是否应依据《最高人民法院关于审理房屋登记案件若干问题的规定》第八条规定，先行提起民事诉讼确定约定效力，解决民事争议后再对涉案房屋所有权转移登记行为提起行政诉讼；2. 被告是否尽到审慎审查义务，被诉行为是否应予撤销。

### 【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：根据适时有效施行的《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国合同法》及现行有效的《中华人民共和国民法典》中关于合同主体、婚姻家庭实行一夫一妻、男女平等的婚姻制度及保护妇女、老年人等合法权益的规定。本案中，在案的民事调解书、单身声明等证据，能证明涉案房屋原登记在赵某某名下和转移登记在许某某名下的时间，均系在田某与赵某某的婚姻存续期间。赵某某与许某某以夫妻名义向被告提交的约定，从内容和格式看，系属于向被告提交的声明，不仅不具备平等主体间协议的特征，也明显违背前述法律关于一夫一妻的婚姻制度。故，本案约定不属于民事协议范畴，无须原告单独先行提起民事诉讼确认该约定的效力。根据《不动产登记暂行条例》第十六条、第十八条的规定，房屋登记机构应对申请材料的全



面性进行审查，并尽到审慎审查义务。申请人在申请房屋转移登记时，应当对申请登记材料的真实性负责。本案中，被告根据申请人提交的材料，在其职权和能力范围内履行了合理审慎审查的义务和法定审查程序，作出的涉案房屋所有权转移登记并无不妥。鉴于本案审理中，已查明申请人向被告提交的结婚证不具有真实性、合法性。故，本案被告办理的涉案房屋夫妻间所有权转移登记行为缺乏事实基础，对该房屋转移登记行为，本院依法应予撤销，因新不动产权证系涉案房屋所有权转移登记的表现形式，应一并予以撤销。原告提出的诉讼请求于法有据，予以支持。

据此，北京市东城区人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项规定，判决如下：

撤销被告将涉案房屋由第三人赵某某转移登记到许某某名下的转移登记行为，同时撤销被告向许某某颁发的新不动产权证书。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

### 【法官后语】

《不动产登记暂行条例》施行后，国家实行不动产统一登记。关于先民后行问题，《最高人民法院关于审理房屋登记案件若干问题的规定》第八条规定，当事人以作为房屋登记行为为基础的买卖、共有、赠与、抵押、婚姻、继承等民事法律关系无效或者应当撤销为由，对房屋登记行为提起行政诉讼的，应当先行解决民事争议。关于房屋所有权转移登记的事实基础问题，《不动产登记暂行条例》第十六条明确规定，申请人应当提交下列材料，并对申请材料的真实性负责：（1）登记申请书；（2）申请人、代理人身份证明材料、授权委托书；（3）相关的不动产权属来源证明材料、登记原因证明文件、不动产权属证书；（4）不动产界址、空间界限、面积等材料；（5）与他人利害关系的说明材料；（6）法律、行政法规以及本条例实施细则规定的其他材料。第十八条规定，不动产登记机构受理不动产登记申请的，应当按照下列要求进行查验：（1）不动产界址、空间界限、面积等材料与申请登记的不动产状况是否一致；（2）有关证明材料、文件与申请登记的内容是否一致；（3）登记申请是否违反

法律、行政法规规定。根据上述规定，房屋登记机构应对申请材料的全面性进行审查，并尽到审慎审查义务。

本案涉及维护当事人财产合法权益的典型行政案例。合议庭积极担当作为并依法监督行政机关履职，通过依职权调查取证、全面审查被告的被诉行为、及时开庭并作出行政判决，来依法维护原告的合法财产权益。本案判决适用了当事人婚姻存续期间有效施行的《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国合同法》及现行有效的《中华人民共和国民法典》等法律中关于对婚姻制度、老年人权益保护等相关规定，并依据案件有效证据，明确指出本案约定系属于向被告提交的声明，不仅不具备平等主体间协议的特征，也明显违背前述法律中关于一夫一妻制度的规定，不属于民事协议范畴，无须原告单独先行提起民事诉讼确认该约定的效力。本案为当事人的合法权益及时得以救济、维护合法婚姻下当事人的财产权益，提供典型的司法案例。同时，该判决旗帜鲜明地指出，本案第三人赵某某、许某某以不具有真实性、合法性的结婚证向被告申请对涉案房屋所有权转移登记的行为，不仅有违国家大力倡导的社会主义核心价值观，有悖法治原则和诚信原则，还对相关当事人的合法权益造成重大影响，同时也对行政机关执法产生不良后果。本案同时也体现出公民遵纪守法的问题，法治需要全体人民的真诚信仰和忠实践行，每个公民都有自觉守法的义务。以法律为行为底线，以诚信为基本道德规范，是公民必须恪守的行为准则。本案判决作出后，得到包括原告、被告、第三人在内的各方当事人的认可，均未提出上诉，该判决已经生效，法院为及时切实维护和保障当事人的合法财产权益，提供有力司法保障。

任何个人、组织都不得侵犯公民的合法权益，如果受到损害，可拿起法律的武器，通过司法程序得以有效救济和解决。同时，在类案审理和裁判中，需积极倡导社会主义核心价值观，对于向全体公民普法仍是一件长期工作，亦是推进当事人合法权益保护工作向法治化、规范化、长效化方向发展的重要手段，符合社会发展规律和现状。就相关案件问题作出以下建议：(1)作为房屋所有权登记的行政机关，要积极构建行政争议预防为先、非诉挺前、诉讼托底的社

会综合治理新理念，要对登记材料的法律风险等问题进行研判，提出有效解决方案。(2)作为相关利害关系人的第三人，在行使各自权利时要谨慎合法，加强自身法律意识和成本代价意识。(3)作为司法机关，加大典型案例宣传力度，做到公正与效率的有机统一，有效监督行政机关依法行政，保障当事人合法权益。

编写人：北京市东城区人民法院 马宏玉

## 外商投资企业办理融资租赁经营范围变更登记 应事先取得金融监督管理部门许可

——某投资公司诉上海市市场监督管理局、国家市场  
监督管理总局行政登记及行政复议案<sup>①</sup>

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

上海市第三中级人民法院(2023)沪03行终790号行政判决书

#### 2. 案由：行政登记及行政复议纠纷

#### 3. 当事人

原告(上诉人):某投资公司

被告(被上诉人):上海市市场监督管理局、国家市场监督管理总局

### 【基本案情】

某投资公司系一家注册于中国的外商投资企业，经营范围包括办公自动化

---

<sup>①</sup>入选最高人民法院2025年3月发布的首批涉市场准入行政诉讼十大典型案例。

设备的融资性租赁等。2022年6月,该公司向上海市市场监督管理局(以下简称市监局)提出增加“商业、饮食、服务专用设备的经营性租赁和融资性租赁”等经营范围的变更登记申请。市监局认为,市场准入负面清单已明确将融资租赁业务纳入金融监管范围,并要求采取相应的管理措施对包括融资租赁业务范围等事项进行审批,该公司申请登记的经营范围含有融资性租赁,属于地方金融组织,遂于当日作出申请材料补正告知(以下简称补正告知),指明根据《上海市地方金融监督管理条例》有关规定,在本市设立地方金融组织(融资租赁公司)的,应当按国家规定申请取得许可,要求补充提交行业主管部门的许可文件。某投资公司不服,向国家市场监督管理总局申请行政复议。该局于2022年10月作出复议决定,维持市监局的补正告知。某投资公司不服诉至法院,请求判决撤销上述补正告知和复议决定。

### 【案件焦点】

1.某投资公司是否属于金融组织;2.某投资公司申请增加融资性租赁经营范围变更登记,应否先取得金融监督管理部门的许可。

### 【法院裁判要旨】

上海铁路运输法院经审理认为:关于争议焦点一,根据《上海市地方金融监督管理条例》第二条第三款的规定,本条例所称地方金融组织,包括融资租赁公司等。某投资公司申请增加的经营范围即“商业、饮食、服务专用设备的经营性租赁和融资性租赁”包含融资租赁业务,现登记经营范围中也含有“办公自动化设备的融资性租赁”,故将其归类为地方金融组织,纳入金融活动的监管范围,于法有据。

关于争议焦点二,根据《上海市地方金融监督管理条例》第九条第一款的规定,在本市设立地方金融组织的,应当按照国家规定申请取得许可或者试点资格。该条中的国家规定应包含市场准入负面清单。根据党中央、国务院批准,国家发展和改革委员会、商务部联合发布的《市场准入负面清单(2022年版)》的规定,禁止或许可准入措施描述包括“融资租赁公司及其分支机构设

立、变更、终止及业务范围审批，主管部门为银保监会”。即融资租赁公司未获得专门机构许可不得自行变更业务范围。本案某投资公司登记经营范围包括办公自动化设备的融资性租赁业务，其此次申请增加的经营范围“商业、饮食、服务专用设备的经营性租赁和融资性租赁”，应当受上述文件规制。市监局认为应当先取得金融行业主管部门许可，方符合变更登记条件，作出补正告知并无不当。

上海铁路运输法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第七十九条之规定，判决如下：

驳回原告某投资公司的诉讼请求。

某投资公司不服，提起上诉。上海市第三中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判理由，行政许可事项清单与市场准入负面清单并行互补，应当一体化适用。尽管《法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单（2022年版）》未将从事融资租赁业务列入行政许可事项，但中共中央、国务院批准印发的《市场准入负面清单（2022年版）》已明确将融资租赁业务纳入金融监管范围，并要求采取相应的管理措施。市监局作出补正告知，于法有据，行政复议决定亦合法，遂依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

本案系融资租赁行业市场准入争议。融资租赁在盘活固定资产、满足企业技术改造需求、促进中小微企业发展等方面日益发挥积极作用。切实维护金融安全，确保不发生系统性金融风险，依法将融资租赁等各类金融活动纳入监管体系，是事关金融稳定的大事。金融监督管理部门的先行审批，作为融资租赁企业经营范围变更登记许可的前提，符合法律法规和政策要求，有利于从源头预防金融风险。

#### 一、疑难问题的破解：法律解释方法的运用

本案的核心争议在于，已取得融资租赁资质的企业在办理经营范围变更登

记时，是否仍需先行取得金融监督管理部门的许可。某投资公司主张其此前已获登记，新增经营范围仅为既有融资租赁资质的细化，但法院通过体系解释与目的解释，揭示了金融监管的深层逻辑。

首先，法院运用“穿透式审查”理念，从实质层面界定了“地方金融组织”的内涵。地方金融组织的认定不以企业名称或主营业务为唯一标准，而是聚焦其是否实际从事金融活动。某投资公司虽名称中未含“融资租赁”字样，但其既有及新增经营范围均包含融资租赁业务，本质上已具备金融属性。这一认定跳出了传统商事登记的形式主义窠臼，体现了“实质重于形式”的监管思维，有效堵住了规避金融监管的制度漏洞。

其次，法院运用“动态监管”理念，破解了新旧法律衔接难题。某投资公司2017年登记时，融资租赁业务尚未纳入市场准入负面清单管理，但其2022年申请变更时，监管政策已发生重大调整。市场主体需动态适应监管规则变化，遵守申请登记时的金融行业监管规定。这一裁判思路既维护了政策执行的连续性，也警示企业需建立合规管理的长效机制，避免因法律规范变化引发经营风险。

最后，针对法律规范冲突问题，法院通过“功能互补论”协调了《市场准入负面清单》与《行政许可事项清单》的关系。二者虽分属不同制度维度，但前者侧重于划定准入禁区，后者聚焦明确审批权限，共同构成完整的监管体系。法院未将二者简单对立，而是通过功能整合，实现了政策目标与法律价值的统一。

## 二、裁判思维的启示：金融风险预防视角下的周期监管

有关金融监管行政登记案件的审理，本质上是风险分配与价值权衡的艺术。本案裁判过程中，法院并未局限于个案争议，而是将视野延伸至金融治理的宏观图景。

其一，确立“全链条监管”的审查标准。法院既注重审查登记行为的程序正当性，又深入关注到许可文件缺失可能引发的风险外溢。通过强化登记环节的前端把控，推动了“准入-变更-退出”全周期监管链条的闭合。

